

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อสอบย่อยครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2568
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401106 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว (ตอนเรียน 1)

ชั้นปีที่ 1

<u>คำสั่ง</u>	1. <u>ทุจริตการสอบมีโทษ ไล่ออก</u> 2. ห้ามเผยแพร่โจทย์และกระดาษคำตอบไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ 4. การสอบย่อยมีคะแนนรวม 10 คะแนน 5. นิสิตควรจำกัดเวลาทำข้อสอบไว้ที่ 1 ชั่วโมง โดยต้องส่งกระดาษคำตอบพร้อมกับส่งไฟล์ผ่านระบบ Courseville ภายในวันที่ 15 เมษายน 2569 ทั้งนี้ ถ้าวเเวลาตามระบบ Courseville เป็นสำคัญ หากส่งไม่ทันเวลาที่กำหนดโดยไม่ปรากฏเหตุสุดวิสัย กระดาษคำตอบจะไม่ได้รับการพิจารณา 6. นิสิตต้องเขียนด้วยตนเองลงในกระดาษหรือ iPad โดยไม่ควรใช้หนังสือ ตำรา และเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการสอบ
---------------	--

ภูมิจดทะเบียนสมรสกับมณโดยมีการทำสัญญาก่อนสมรสถูกต้องตามแบบทุกประการ สัญญาก่อนสมรสนี้มีข้อตกลงสองประการดังนี้

- ให้ทรัพย์สินที่ทั้งสองฝ่ายได้มาระหว่างสมรสแยกเป็นของแต่ละฝ่ายตามที่หามาได้
 - ให้หนี้สินที่เกิดขึ้นตกเป็นความรับผิดชอบคู่สมรสฝ่ายที่ก่อให้เกิดหนี้ขึ้นเท่านั้น
- ตั้งแต่จดทะเบียนสมรสภูมิดำเนินการเงินเดือนของตัวเองออกเป็นสองส่วน
- เงินเดือนส่วนแรก ภูมินำเข้าบัญชีของตนเอง
 - เงินเดือนอีกส่วนหนึ่ง ภูมิได้มอบให้แก่มณโดยระบุเป็นหนังสือให้เป็นสินสมรส

ต่อมา ภูมิได้นำเงินเดือนส่วนแรกไปซื้อที่ดินโดยใส่ภูมิเป็นเจ้าของคนเดียว และได้นำที่ดินดังกล่าวออกให้เอเช่าเป็นเวลา 4 ปีซึ่งได้ค่าเช่าปีละ 500,000 บาท

ส่วนมณนำเงินเดือนที่ภูมิให้จำนวน 10,000 บาทไปบริจาคให้แก่มูลนิธิหมาน้อยโดยที่ภูมิไม่ทราบเรื่อง นอกจากนี้ มณได้กู้ยืมเงินจำนวน 100,000 จากธนาคารซี เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างตึกซึ่งใช้เป็นร้านอาหารของภูมิและมณโดยที่ภูมิไม่ทราบเรื่อง

หากเอ มูลนิธิหมาน้อย และธนาคารซี ไม่ทราบว่าภูมิจดทะเบียนสมรสกับมณ สัญญาที่เกิดขึ้นมีผลทางกฎหมายอย่างไร ภูมิหรือมณมีสิทธิบอกล้างหรือเพิกถอนหรือไม่ ทรัพย์สินที่ได้มาเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส และหนี้สินที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ร่วมหรือหนี้ส่วนตัว